

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1003/2531

มัสยิดรียาดิสสุนัน สวนใหญ่ โดยนายอา
มีน เชื้อผู้ดี

นายพิชิต ศรีเรืองทอง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 75

ป.วิ.พ. มาตรา 55

พ.ร.ฎ.ว่าด้วยการศาสนูปถัมภ์ฝ่ายอิสลาม พ.ศ.2488 มาตรา 8

พ.ร.บ.มัสยิดอิสลาม พ.ศ.2490 มาตรา 7, มาตรา 8

การแต่งตั้งกรรมการอิสลามประจำมัสยิดต้องปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการศาสนูปถัมภ์ฝ่ายอิสลาม พ.ศ. 2488 มาตรา 8 ระเบียบการแต่งตั้งถอดถอนกรรมการอิสลามประจำมัสยิด (สุเหร่า) และวิธีดำเนินการอันเกี่ยวกับการศาสนกิจของมัสยิด (สุเหร่า) พ.ศ. 2492 กับพระราชบัญญัติมัสยิดอิสลาม พ.ศ. 2490 มาตรา 8 คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดไม่มีอำนาจแต่งตั้งโดยพลการ คณะกรรมการมัสยิดของโจทก์ที่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดได้มีคำสั่งแต่งตั้ง โดยมีได้มีการประชุมชาวสัปบุรุษเพื่อเลือกตั้ง ย่อมทำให้ผู้ได้รับแต่งตั้งไม่เป็นกรรมการโดยชอบและต่อมาคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้มีคำสั่งให้จำเลยกับพวกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสลามประจำมัสยิดโจทก์ต่อไปตามเดิมก่อนยื่นฟ้องคดีนี้แล้ว ผู้รับมอบอำนาจจึงไม่มีอำนาจฟ้องในนามมัสยิดโจทก์

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยได้บุกรุกเข้าไปก่อสร้างอาคารในที่ดินของโจทก์ โจทก์จึงมอบอำนาจให้นายอาหมิน เชื้อผู้ดี ฟ้องขอให้บังคับจำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากที่ดินของโจทก์และร่วมกันใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์

จำเลยทั้งสิบสามให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะกรรมกรของโจทก์ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากไม่ได้รับเลือกมาจากปวงสัปบุรุษ คณะกรรมการของโจทก์จึงไม่มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์จำเลยมิได้กระทำละเมิดต่อโจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่โจทก์ฎีกาว่า คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดใช้อำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดโจทก์ได้โดยผลการเมื่อเห็นสมควรและในกรณีตำแหน่งกรรมการของมัสยิดว่างลงก่อนครบวาระ โดยไม่จำเป็นต้องประชุมชาวสัปบุรุษเลือกตั้งตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติมัสยิดอิสลามพ.ศ. ๒๔๙๐ นั้น ปัญหาวินิจฉัยจึงมีว่า อิหม่าม คอเต็ม และคณะกรรมการมัสยิดของโจทก์ ที่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรีได้มีคำสั่งแต่งตั้งโดยมิได้มีการประชุมชาวสัปบุรุษเพื่อเลือกตั้งขึ้นมานั้นมีอำนาจฟ้องคดีแทนโจทก์หรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า การแต่งตั้งกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ต้องปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการศาสนูปถัมภ์ฝ่ายอิสลามพ.ศ. ๒๔๘๘ มาตรา ๘ ระเบียบการแต่งตั้งถอดถอนกรรมการอิสลามประจำมัสยิด (สุเหร่า) และวิธีดำเนินการอันเกี่ยวกับการศาสนกิจของมัสยิด (สุเหร่า) พ.ศ. ๒๔๙๒ กับพระราชบัญญัติมัสยิดอิสลาม พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๘ คณะกรรมการ

อิสลามประจำจังหวัดไม่มีอำนาจแต่งตั้งโดยพลการ จึงทำให้ผู้ได้รับแต่งตั้งไม่เป็น
กรรมการโดยชอบและคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้มีคำสั่งให้
จำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๔ และพวกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสลามประจำมัสยิด
โจทก์ต่อไปตามเดิมก่อนยื่นฟ้องคดีนี้ผู้รับมอบอำนาจจึงไม่มีอำนาจฟ้องในนามมัสยิด

พิพากษายืน.

(สุทิน นนทแก้ว-เสรี แสงศิลป์-อากาศ บำรุงชีพ)

ศาลจังหวัดนนทบุรี - นายองอาจ โรจนสุพจน์

ศาลอุทธรณ์ - นายชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ